

1500006-10.2022.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2000389/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 22226490 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

27/22/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, AA0939-1/2022 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500006-10.2022.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500006-10.2022.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2000389/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 22226490 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

27/22/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, AA0939-1/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

LINS, 2000389 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

GILMAR DOS SANTOS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 14:53 horas, no cruzamento entre a Rua Araxá e a Rua Antônio Seabra, bairro Santa Terezinha, nesta Comarca de Lins, trazia consigo, para fins de tráfico, a) 84 (oitenta e quatro), porções de maconha, com peso líquido total de 157,08g (cento e cinquenta e sete gramas e oitenta miligramas); b) 87 (oitenta e sete) porções de crack, totalizando peso líquido de 27,91g (vinte e sete gramas e novecentos e dez miligramas), e c) 16 (dezesesseis) porções de cocaína, totalizando peso líquido de 4,20g (quatro gramas e duzentos miligramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, na data e local mencionados, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha e quando passavam pela esquina entre a Rua Araxá e a Rua Antônio Seabra visualizaram acusado em atitude suspeita, consistente em tentar enfiar uma sacola por debaixo da porta de um supermercado que existe naquelas proximidades.

Realizada a abordagem ao acusado e inspecionado o conteúdo da sacola, os policiais verificaram que lá havia 84 porções de maconha, 16 eppendorfs de cocaína e 87 porções de crack. No bolso do acusado ainda havia a quantia de aproximadamente R\$ 155,00, interrogado em sede policial, teria o acusado confessado o delito.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/04) e em sede de plantão foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão de fls. 81/84.

Ofertada a denúncia às fls. 99/101.

Foi determinada a notificação do acusado e este apresentou defesa prévia (fls. 117/118).

Denúncia recebida em 10/03/2022 (fls. 125/128), ocasião em que mantida a prisão preventiva anteriormente decretada e designada audiência de instrução e julgamento. O acusado foi citado e intimado (fl. 140).

Realizada a audiência (fls. 141/143), foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do acusado.

Foi juntado o laudo pericial definitivo (fls. 147/149) e as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público (fls. 153/159) requereu o acolhimento da denúncia e a condenação do acusado, com fixação da pena base acima do mínimo legal e incidência da agravante da reincidência, em regime inicial fechado, acenando para a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a suspensão condicional do processo.

A Defesa (fls. 163/166) requereu a absolvição do acusado, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a existência de dúvida quanto à finalidade de traficância da droga encontrada. Requereu subsidiariamente a desclassificação do delito para a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), bem como o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória comporta acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de drogas.

A materialidade do crime está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/04, boletim de ocorrência de fls. 44/45, auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 13/18 e laudos de exame químico toxicológico de fls. 147/149.

A autoria também restou plenamente configurada.

Na fase inquisitorial foram colhidos depoimentos dos policiais militares.

O Policial William Silva Soares (fls. 05), declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Terezinha, na rua Professor Antônio Seabra em cruzamento com a rua Araxá, local conhecido em Lins pela traficância de drogas; que visualizaram o acusado em atitude suspeita que demonstrou nervosismo com a chegada da viatura tentando enfiar uma sacola no buraco da porta do supermercado (acusado estava em frente ao supermercado que fica nessa rua); que abordaram o acusado, e na sacola que ele estava tentando esconder encontram as drogas, sendo 84 porções de maconha, 16 eppendorfs de cocaína e 87 porções de crack, bem como em seu bolso foi encontrado o valor de R\$ 155,00 reais em cédulas, R\$ 4,50 reais em moedas e um celular da marca Samsung.

Referido depoimento foi ratificado pelo policial Alex José de Oliveira (fl. 07).

Ouvido na Delegacia de Polícia, o acusado reconheceu a prática delitiva e declarou que precisava juntar dinheiro para mandar para seu filho, por isso resolveu traficar drogas e estava com a sacola contendo os entorpecentes (fl. 08).

A prova foi repetida em juízo.

A testemunha William Silva Soares, policial militar, informou que estava em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha e que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O acusado estava sentado na calçada e tinha consigo uma sacola. No momento em que avistou a viatura, tentou colocar a sacola entre o vão da porta de um supermercado que existe no local. Em razão dessa atitude, foi abordado pelos policiais e submetido a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada razoável quantidade de drogas na aludida sacola. Também foi encontrado dinheiro com o acusado, o qual seria oriundo da venda de drogas. O acusado teria confessado informalmente a traficância. Salientou que havia mais de 100 porções de drogas variadas, entre cocaína, crack e maconha. Esclareceu que não conhecia o acusado. A versão foi confirmada pelo depoimento da testemunha Alex José de Oliveira, policial militar, o qual esclareceu que a equipe estava em patrulhamento pela rua Professor José Seabra e avistou o acusado sentado na calçada e este, ao avistar a viatura, levantou e colocou uma sacola no vão de uma porta de supermercado. Os policiais então o abordaram e localizaram certa quantidade de drogas na sacola e com o acusado foi encontrado dinheiro trocado. Apontou que o acusado teria admitido a traficância, informando que precisava levantar um dinheiro para sua família e que tinha que retornar ao sistema prisional em alguns dias.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado negou a prática delitiva e indagado quanto à dinâmica dos fatos, declarou que a prisão se deu num domingo, 02 de janeiro, quando tinha acabado de sair da casa de sua tia, pois tinha ido se despedir, pois na segunda-feira iria retornar de saída temporária ("saidinha") ao sistema prisional. Quando estava se encaminhando para a casa de sua mãe e estava em frente ao supermercado, duas pessoas saíram correndo, porém uma viatura se aproximou e o abordou. Os policiais encontraram com o acusado R\$ 250,00, que era o valor que tinha para retornar ao presídio. Os militares perguntaram quem eram as pessoas que correram, tendo o acusado dito que não sabia. Posteriormente, os policiais vieram com uma sacola contendo drogas, a qual o acusado nega que fosse sua ou estivesse em sua posse. Indagado se já conhecia os policiais, esclareceu que não os conhecia. Questionado sobre eventual motivação dos policiais para incriminá-lo, afirmou imaginar que a acusação injusta se deu porque possuía passagem anterior por tráfico de drogas e porque o acusado não falou quem eram as duas pessoas que correram.

Pois bem.

Inicialmente, destaco ser incabível a pretendida desclassificação do delito para a figura típica do art. 28 da Lei de Drogas, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como sua apresentação fracionada (84 porções de maconha, 87 porções de "crack" e 16 porções de cocaína).

Além disso, a prisão e apreensão da droga se deu em local conhecido como habitual ponto de traficância.

Todas essas circunstâncias incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio, à luz dos critérios fornecidos pelo § 2º do art. 28 do mencionado diploma legal. Tampouco prospera a tese defensiva de que os policiais teriam agido de modo a incriminar injustamente o acusado.

Nada há nos autos qualquer circunstância concreta que gere suspeita quanto à idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, mormente diante da declaração dos policiais e do próprio acusado de que não se conheciam previamente e, portanto, inexistiria razão efetiva para que os agentes públicos viessem a deliberadamente prejudicar o acusado.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância como conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OGFERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).(...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Como visto, os depoimentos das testemunhas foram coesos e uniformes, valendo plenamente, por consequência, como prova incriminatória em desfavor do acusado.

Assim, de rigor a condenação do acusado, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico a existência de maus antecedentes, assim considerados em razão da múltipla reincidência do acusado (fls. 63/65), sendo que apenas uma das condenações será considerada como agravante (segunda fase da dosimetria), de modo que os demais apontamentos configuram maus antecedentes.

Referido entendimento está amplamente amparado pela jurisprudência do C. STJ em interpretação a contrario sensu quanto à Súmula 241 daquele Sodalício. Nesse sentido:

"Evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes.

Precedente." (STJ. HC nº. 343243/SP. 6ª Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. J. em 01/12/2016)

Sendo assim, em razão dos maus antecedentes e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante concernente à reincidência específica (Processo 0000117-10.2018.8.26.0600 - trânsito em julgado sentença condenatória em para a defesa em 27/10/2020 - fls. 63). Em razão disso, agravo a pena-base em 1/6, passando a pena intermediária a ser de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem quaisquer causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, tratando-se de acusado reincidente, não se aplica ao caso o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime fechado, em conformidade com o teor do artigo 33, § 1º, alíneas "a" e "b" do Código Penal.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do acusado.

Dada a pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou mesmo a suspensão condicional da pena, haja vista as vedações constantes dos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o acusado GILMAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Destaco que a cautela foi analisada há pouco tempo e mantida a prisão preventiva dada a ausência de alteração dos pressupostos fáticos que indicaram a necessidade da prisão.

No mais, diante das reiteração criminosa, justifica-se a prisão do acusado para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Reitero a fundamentação da decisão de fls. 81/84 e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR OUTRORA FIXADA.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra até a reapreciação do Juízo da Execução quanto a eventual ajuste do regime prisional. Encaminhem-se cópias da presente ao Juízo da Execução.

Inaplicável o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também o requisito subjetivo indispensável à modificação de regime ora imposto.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50. Em caso de defesa pelo Convênio com a Defensoria Pública, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios no valor máximo da tabela.

Após o trânsito em julgado, lancem-se as condenações no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeçam-se guias de execução definitivas, remetendo-as ao Juízo competente.

P.I.C.

Lins, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA